

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1929/2533

นาย สม หมาย ชินวงศ์ โดย นาง จำปา
ชิน วงศ์ มารดา

โจทก์

ผู้แทนโดยชอบธรรม

โจทก์

นาง ทอง มี คำ หล่า หรือ คำหล้า กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 429

กรณีที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่ง เป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 ผู้
เยาว์ รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในผลของการละเมิดของจำเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 429 นั้น จำเลยที่ 2และที่ 3 จะต้อง พิสูจน์ว่าตน ได้ ใช้ ความระมัดระวังตาม
สมควรแก่หน้าที่ดูแล ซึ่ง ทำอยู่นั้น แต่ จำเลยที่ 2 และที่ 3 นำสืบแต่ เพียงว่าจำเลย
ที่ 1 ไปรับจ้างทำงานในจังหวัด นครราชสีมา โดย จำเลยที่ 2และที่ 3 ไม่ได้ตาม ไป
ด้วย เท่านั้น มิได้พิสูจน์ว่าตน ได้ ใช้ความระมัดระวังตาม สมควรแก่หน้าที่ดูแล ซึ่ง
ทำอยู่นั้น จำเลยที่ 2และที่ 3 จึงต้อง ร่วม รับผิดชอบกับจำเลยที่ 1.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นบุตรผู้เยาว์ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำเลยที่ 2 และ
ที่ 3 มีหน้าที่ระมัดระวังดูแลมิให้จำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้อื่น แต่กลับมิได้ใช้ความ

ระมัดระวังตามหน้าที่ปล่อยให้จำเลยที่ 1 ใช้ด้ามจอบตีศีรษะโจทก์อย่างแรงเป็นเหตุให้ศีรษะโจทก์แตก กะโหลกศีรษะยุบลงถึงสมอง โจทก์ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนครราชสีมา เป็นเวลา 7 วัน เสียค่ารักษาพยาบาลไปเป็นเงิน 5,000 บาท ค่าพาหนะกับค่าที่พักของญาติพี่น้องไปเฝ้าดูแลโจทก์อีก 5,000 บาท ค่าทนายทนายชื่อบุญธรรมานจากการถูกทำร้าย 14,000 บาท ค่าขาดรายได้ในระหว่างเจ็บป่วย 150 วัน วันละ 40 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 30,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 30,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า สาเหตุที่มีการทำร้ายร่างกาย เกิดจากการที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ทะเลาะวิวาทกัน โจทก์มีส่วนก่อให้เกิดการละเมิด และมีได้เสียหายดังฟ้อง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรตามสมควรแก่หน้าที่โดยโจทก์และจำเลยที่ 1 ไปรับจ้างทำงานในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ ในระหว่างนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุดวิสัยที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะติดตามไปควบคุมดูแลจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 29,416 บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 23,416 บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคำกฎหมายขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเพียงข้อเดียวว่า
จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบ
กับจำเลยที่ 1 ในผลของการละเมิดของจำเลยที่ 1 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติ
ตามคำวินิจฉัยขอศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ไปรับจ้างทำงานในจังหวัดนครราชสีมา
และได้ทำร้ายร่างกายโจทก์ โดยในระหว่างนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 อยู่ในจังหวัด
บุรีรัมย์เห็นว่า กรณีอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 429
กล่าวคือจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นบิดามารดาจะต้องพิสูจน์ว่าตนได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น แต่จำเลยที่ 2 และที่ 3 นำสืบได้
ความเพียงว่าจำเลยที่ 1 ไปรับจ้างทำงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำเลยที่ 2 และที่
3 ไม่ได้ตามไปอยู่ด้วยเท่านั้น มิได้พิสูจน์ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่ง
การละเมิดของจำเลยที่ 1 ตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น
ชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อม เฟื่องฟูงุด)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ